

Ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública Estadual – Comarca de Vitória/ES

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE

JÁ DEFERIDA EM PROCESSO CONEXO

Desnecessidade de novo depósito judicial
Pedido liminar de extensão dos efeitos suspensivos

Distribuição por

Prevenção ao processo n. 5026724-11.2025.8.08.0024

CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, brasileira, médica, divorciada, portadora do CPF nº 111.768.167-05, residente e domiciliada à Avenida Rio Branco, 1384, Apto n. 402, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-642, **RODRIGO ALVES COGO**, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, empresário, nascido em 28 de janeiro de 1987, portador do CPF n. 117.121.317-45, com endereço comercial à Rua João da Cruz, n. 25, unidade 401, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-620, **LUIZ ROBERTO COGO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13 de janeiro de 1956, portador do CPF n. 809.749.108-72 e da Carteira de Identidade n. 5.086.719 SSP-SP, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630, **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO**, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22 de julho de 1959, portadora do CPF n. 032.774.148-17 e da Carteira de Identidade n. 9.498.278 SSP-SP, residente e domiciliada a Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Apto 501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.057-630, comparece respeitosamente perante V. Exa. para impetrar o presente

MANDADO DE SEGURANÇA

Em face do **SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. João Batista Parra, 600 - Enseada Do Suá, CEP: 29.050-375 - Vitória/ES, representado judicialmente pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO localizada na Av. Nossa Sra. da Penha, 1590, Barro Vermelho, Vitória/ES, 29057-550, ambos **vinculados ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n. 27.080.530/0001-43, com endereço na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 1590, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29027-502, em razão de **ato coator após exação tributária que majorou o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação em 700% (setecentos por cento)** do valor de face ao utilizar documentação sabidamente inidônea (imprestável para a data) e também por ignorar preceito legal atinente à **proibição de reavaliação dos imóveis componentes do patrimônio líquido das sociedade e à reserva de usufruto** das cotas doadas.

SÍNTESE DAS ILEGALIDADES | OBJETO DO WRIT

O presente Mandamus visa anular a majoração arbitrária de ITCMD sobre a cessão de cotas das empresas Cogo Patrimonial e Cogo Participações. A atuação padece de três nulidades insanáveis:

- a. **Ilegalidade da Reavaliação de Imóveis** na Cogo Patrimonial e na investida da Cogo Patrimonial, chamada Via Appia:
 - i. **Fato:** O Fisco ignorou o Valor Patrimonial Contábil (VPC) e reavaliou a mercado os imóveis internos às sociedades para inflar a base de cálculo
 - ii. **Tese Defendida:** A "unidade de conta" tributável é a cota social e não o patrimônio imobiliário da empresa. Reavaliar bens subjacentes sem autorização legal viola o princípio da estrita legalidade e o art. 110 do CTN
 - iii. **Precedentes Unânicos (TJES):** A base de cálculo em doação de cotas é o VPC, sendo vedado o uso do valor real dos imóveis (Apelações: 0019594-32.2019.8.08.0035; 0026216-97.2018.8.08.0024; AI: 5018949-51.2024.8.08.0000)
- b. **Inidoneidade Documental** (*Fishing Fiscal na Investida ING*): uso de balanço impreciso e defasado
 - i. **Fato:** Para a investida ING (afiliada da Cogo Participações), o Estado utilizou **deliberadamente** o balanço de dez/2024, ignorando aquele contemporâneo à doação (jul/2025) – o qual possuía em mãos quando da exação final. Entre o balanço de 2024 e a doação, houve a distribuição de R\$ 7,2 milhões em lucros acumulados ao sócio fundador. O Fisco optou pelo documento superado apenas para tributar um patrimônio que não mais existia na data do fato gerador.
 - ii. **Tese Defendida:** O ato é nulo por desvio de finalidade e violação à fidedignidade contábil, ao preterir documento atualizado e idôneo em favor de exação artificialmente onerosa
- c. **Não aplicação do desconto de 50% pela reserva de usufruto**
 - i. **Fato:** Em todas as declarações, o Fisco negou a redução de 50% da base de cálculo, tratando a reserva vitalícia como se fosse instituição.
 - ii. **Tese Defendida:** No usufruto deducto (*reserva*), o doador retém faculdades do domínio que já possuía; não há transmissão da fruição, mas apenas da nua-propriedade. Tributar a reserva é tributar a "não-transmissão", violando a ontologia do fato gerador (art. 6º, II, Lei 10.011/13)

PEDIDO LIMINAR: Extensão da suspensão da exigibilidade já deferida com base no depósito judicial de R\$ 121.207,60 realizado em processo conexo (Prevenção: 5026724-11.2025.8.08.0024).

ESCORÇO FÁTICO

Em julho de 2025, os Impetrantes realizaram a doação de cotas sociais das empresas Cogo Patrimonial Ltda. e Cogo Participações Ltda. As guias de ITCMD (20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989 - docs. 2.c e 2.f) foram protocoladas com base no Valor Patrimonial Contábil (VPC), totalizando o capital integralizado das sociedades (docs. 2.b e 2.e).

Contudo, em outubro de 2025, a Autoridade Fiscal promoveu uma majoração arbitrária de cerca de 700% sobre o valor declarado (docs. 3 e 4), ignorando a realidade contábil contemporânea ao fato gerador e violando preceitos legais de avaliação.

A majoração baseou-se em:

- reavaliação a mercado de imóveis que compõem o PL da Cogo Patrimonial e de uma das investidas da Cogo Participações (a Via Appia) e;
- uso de balanço pretérito (2024) para uma investida da Cogo Participações (*especificamente a investida ING Par*), ignorando balanço menos favorável ao estado no mês da doação;

Tabela 1 Resumo das Transmissões e Majoritariedade Fiscal (Valores por Donatário)

Empresa doada (Cotas)	Declarações (DITCMD)	Valor Declarado (VPC)	Valor Majorado pelo Fisco	Justificativa do Fisco
Cogo Patrimonial	2025000001 1982 Luiz Cogo aos filhos 2025000001 1989 Edna Cogo aos filhos	→ 982 - R\$ 461.035,00 → 989 - R\$ 451.487,00 Total R\$ 912.874,00	R\$ 6.607.676,54	Reavaliação a mercado de 02 imóveis subjacentes
Cogo Participações (Investida Via Appia)	20250000011988	R\$ 1.709.547,10 (que corresponde a 11,52% da Via Appia)	R\$ 5.404.899,94	Reavaliação a mercado de 01 imóvel subjacente
Cogo Participações (Investida ING Par)	20250000011988	R\$ 398.572 (que corresponde a 33,34% da ING Par)	R\$ 10.036.290,20	Uso de balanço antigo (2024) e sabidamente imprestável

Cronologia da Descompressão Patrimonial

ING Participações, uma investida da Cogo Par

No fechamento do exercício de 2024, a afiliada ING Participações apresentava um PL de aproximadamente R\$ 30 milhões (**doc. 9**), dos quais R\$ 21.6 milhões eram reservas de lucros acumulados. **Este é o balanço "estático" que o Fisco pretende utilizar indevidamente para a doação ocorrida sete meses depois.**

Em 25 de março de 2025 (*antes da doação*), a ING Participações realizou reunião de sócios deliberando a distribuição de dividendos no valor de R\$ 21.6M, sendo R\$ 7.200.000,00 em favor da Cogo Participações Ltda.

Documento: Ata de Reunião de Sócios da ING e Balancete de Verificação (Jan-Mar/2025) registrando o débito (**docs. 7 e 8**)

Imediatamente após a entrada do crédito, a Cogo Participações reuniu seus sócios (Luiz Roberto, Edna e Cláudia) e deliberou a distribuição integral desses R\$ 7,2 milhões para o sócio majoritário Luiz Roberto Cogo (*que detinha 99,98% das cotas à época do provisionamento – antes da doação*).

Documento: Ata de Distribuição de Lucros da Cogo Participações e Balancete de Verificação demonstrando a redução do PL da investida na holding para ~R\$ 2,5 milhões ainda em março. (**doc. 11 e 12**).

Diferente de uma mera "manobra contábil", houve o trânsito efetivo do numerário para a esfera de direitos pessoais. A ING transferiu os valores para a conta corrente da Cogo Participações (*Itaú, Ag. 0870*), que, ato contínuo, repassou o montante para a conta pessoal de Luiz Roberto Cogo.

Documento: Extratos bancários detalhados da conta PJ (Cogo Participações) e da conta PF (Luiz Roberto Cogo) comprovando a liquidação do provisionamento.

Ao tempo da transmissão das cotas (julho/2025), o PL real e fidedigno da Cogo Participações era de R\$ 1.827.707,75. Qualquer exação baseada no valor de R\$ 30 milhões ignora que o patrimônio já havia sido legitimamente reduzido via distribuição de lucros aos seus detentores originários.

Tabela 2 Fluxo de Distribuição de Lucros da ING → Cogo Par → Luiz Cogo

Data	Evento Societário / Contábil	Documento Comprobatório	Impacto no PL da Cogo Par.
31/12/2024	Fechamento de Exercício (ING)	Balanço Patrimonial / SPED	PL de 33,34% sobre R\$ 30,1M (Base do Fisco)
25/03/2025	Distribuição ING → Cogo Par	Ata ING / Balancete de Débito	Provisionamento de R\$ 21,6M, sendo 7,2M para a Cogo Participações
31/03/2025	Distribuição Cogo Par → Luiz Cogo	Ata Cogo Par / Balancete Março	Redução real do PL para ~R\$ 2,5M
01/07/2025	Fato Gerador (Doação)	Alteração Contratual JUCEES	PL fidedigno: R\$ 1,8M

Como se verá em tópico próprio abaixo, todos os pagamentos foram realizados e comprovados via extratos bancários que assertam a liquidação da obrigação financeira para a pessoa física do detentor do direito (Luiz Cogo), conforme lançamento em ata antes da doação.

Todos os atos são repletos de validade jurídica em sua forma, conteúdo, materialidade, contemporaneidade (*atas + balancetes + extratos*) e juridicidade (*incluindo regras contábeis*), sendo inexistente qualquer regramento que impusesse conduta diversa (*como registros pretéritos*). A autoridade fiscal não pode partir de presunções inadmissíveis em matéria tributária.

Por fim, importa dizer que o Fisco teve acesso a toda documentação necessária em recurso administrativo (**docs. 5 e 6**) e optou deliberadamente pelo balanço de 2024 (**doc. 9** – “*fishing fiscal*”), violando o dever de verdade material e o art. 110 do CTN (**inidoneidade**).

DA CONEXÃO E DEPÓSITO GARANTIDOR: Tramita perante este juízo o *writ* preventivo nº 5026724-11.2025.8.08.0024 (**doc. 16 – pet. inicial**), no qual os autores já realizaram o depósito judicial integral (**doc. 16**) do montante controverso (R\$ 121.207,60) em relação às mesmas DITCMD, mas de causa de pedir diversa. Dada a identidade de partes e de objeto (DITCMDs), e considerando que a exigibilidade do crédito já se encontra suspensa por ordem judicial no processo preventivo, impõe-se a distribuição por prevenção para garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes sobre a mesma base de cálculo.

DO DIREITO

1. A inconformidade vergastada mora em matéria estritamente de direito. O Estado do ES não tem permissão legal para proceder à **reavaliação dos imóveis** que compõem as sociedades; como também não pode **innovar nos métodos de avaliação**; como não pode utilizar **documento inidôneo e sabidamente impreciso** (*PL desafiado*) como base de cálculo de doação posterior; como também, por fim, não aplicou a **redução de 50% pela reserva de usufruto**.

2. São os tópicos jurídicos de direito líquido e certo desse *mandamus*:

- a. **Illegal Reavaliação dos Imóveis que compõem o PL**
 - Cogo Patrimonial: 02 imóveis reavaliados a valor de mercado
 - Cogo Participações: um imóvel de uma das investidas reavaliado à mercado
- b. Inaplicabilidade do **método de avaliação escolhido pelo Fisco** – não técnico e contrário à vinculação administrativa (violação direta à legislação estadual);
- c. **Utilização de documento inidôneo e sabidamente impreciso** para majoração artificial da base de cálculo (*fishing fiscal*)
 - Cogo Participações, notadamente quanto à investida ING Par
- d. Necessidade de aplicação de **redução de 50% quando há reserva de usufruto – um novo olhar** para a questão já debatida no TJES;

3. O **pedido principal** desse remédio constitucional é que a legalidade seja restabelecida e que a **pretensão arrecadatória do Estado seja anulada ou, subsidiariamente, reenquadrada dentro do escopo da legalidade**.

A. Da Doação de Cotas Sociais e Da Ilegalidade na reavaliação dos imóveis que compõem o balanço patrimonial

4. Esse capítulo refere-se à reavaliação dos dois imóveis da empresa Cogo Patrimonial e pela reavaliação de um imóvel de uma das investidas (Via Appia) da empresa Cogo Par.

Cogo Patrimonial: de R\$ 912.874 para R\$ 6.607.676,54

Declarações n. 20250000011982 e 20250000011989

Cogo Participações (Via Appia): → de R\$ 1.709.547,10 para R\$ 5.404.899,94

Declaração n. 20250000011988

5. O Ente Fiscal não pode reavaliar os imóveis à valor de mercado quando da doação de cotas sociais, devendo valer-se do valor do patrimônio líquido contábil. Nesta peça, depuramos o **entendimento de várias câmaras do TJES com julgados entre 2023 e 2025 sobre o tema.**

6. A Lei Estadual 10.011/2013 que regulamenta o ITCMD dispõe em seu art. 10 que “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados”. A discussão central cinge-se quanto à expressão “valor venal dos bens ou direitos”, pois o regramento local não distingue a base de cálculo entre bens distintos.

7. Vale pontuar: **doação de imóveis tem tratamento diferente da doação de cotas sociais**, porquanto são bens que possuem naturezas, obrigações contábeis e fiscais diversas. São **duas “unidades de contas” distintas.**

8. À luz da lei nº 6.404/76 (art. 182, § 2 c/c 170 § 1o, II – conceito jurídico/contábil de patrimônio líquido), têm-se que o valor patrimonial (valor venal / base de cálculo) de uma quota é apurado mediante a divisão do valor do patrimônio líquido (PL) pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado da sociedade.

9. O Banco Central do Brasil traz a mesma explicação ao definir “valor patrimonial” para as ações representativas de porção do capital social:

Valor obtido mediante a divisão do valor do Patrimônio Líquido pela quantidade de ações ou quotas representativas do capital social integralizado, exclusive a quantidade de ações ou quotas em tesouraria.

(<https://www4.bcb.gov.br/GlossarioLista.asp?idioma=P&idpai=GLOSSARIO&frame=1>)

10. A pergunta que nasce é: o que compõe o patrimônio líquido (PL)? Ou ainda... O valor atualizado dos imóveis compõe o patrimônio líquido? A resposta é: **não.**

11. Em decisão maestral, a Dra. Paula Mazzei apregoa que “ainda que os imóveis pertençam à pessoa jurídica, não são eles os objetos da doação, mas sim as participações

societárias representadas pelas cotas. Desse modo, **utilizar como base de cálculo o valor de mercado desses bens desvirtua o fato gerador, compromete a legalidade da exação e viola o princípio da estrita legalidade tributária**" (TJES).

12. **O Fisco não escolhe critério contábil.**

13. Não se pode “elastecer” a unidade de mensuração para alcançar bens subjacentes sem autorização normativa. **Isso seria confisco (in)direto via seletividade da matemática mais favorável.** E como dito, o Estado não tem essa norma autorizativa.

Art 110, CTN: A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

14. O Estado escolheu aleatoriamente o método contábil de maneira situacional, variando entre empresa A e empresa B no caso concreto (*fishing fiscal, sempre o de maior valor*). Para a Cogo Patrimonial e para a afiliada Via Appia, pugnou pela reavaliação do imobilizado em decida opção de ignorar o lucro/prejuízo acumulado (até mesmo de 2024 ou 2025). Já para a Cogo Participações e sua investida ING Par, o estado preferiu a análise de lucro/prejuízo.

15. Essa conjunção é teratológica. A Administração Fazendária explicitamente (**vide docs. 5 – relatório fiscal**) entende que 1) a lei permite método de custo; 2) mas o Estado decide dispensar balanços contábeis pois; 3) podem ou não estar na mesma base de mensuração que; 4) o Fiscal prefere trabalhar (“se dedica”), sendo este; 5) o valor patrimonial real.

16. A legislação tributária não prevê a reavaliação dos imóveis pertencentes ao capital social de uma empresa. Esse é o extenso e pacificado entendimento do TJES.

17. Há dois julgados paradigmas que são reiteradamente repetidos em vários outros julgamentos. Começamos com esses dois, ambos da 2ª Câmara Cível::

APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE QUOTAS. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação. 2 . A base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas

de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem. 3. **Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social).** 4. Manutenção da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APC: 0019594-32.2019.8.08.0035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, **2ª Câmara Cível**)

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – BASE DE CÁLCULO DE ITCMD INCIDENTE SOBRE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – VALOR DO TÍTULO – VALOR PATRIMONIAL DA QUOTA – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PELA QUANTIDADE DE QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – **IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VALOR REAL DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS** – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA – [...] - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: é cediço que a adoção de técnica de fundamentação per relationem não implica na ocorrência de vício por ausência de fundamentação, desde o decisor consiga deixar transparecer os motivos pelos quais o julgador optou por uma dada solução, como no caso em análise, razão pela qual, não há falar em nulidade do ato decisório. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A primeira controvérsia cinge-se a base de cálculo do ITCMD, tendo em vista que o capital social da empresa foi integralizado mediante a incorporação de imóveis. **3. A legislação capixaba não contempla norma específica para os casos de transmissão de quotas de sociedade, restando a necessidade de definir o que se entende por valor do título doado nas situações como as ocorridas no caso em apreço.** 4. Segundo **as normas contábeis**, o valor patrimonial de uma quota é apurado mediante a divisão do valor do patrimônio líquido pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado da sociedade. Em sendo assim, **o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera**, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital. [...] Precedentes do TJES. 8. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026216-97.2018.8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, **2ª C. Cível**)

18. Esses dois julgados da **2ª Câmara Cível** foram relatados ou pelo Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ou Dr. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, e foram seguidos **à unanimidade** pelos pares FABIO BRASIL NERY, JORGUE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO e JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

19. A **1ª Câmara Cível possui o mesmo entendimento unânime**, vide julgados relatados e/ou seguidos pelos Desembargadores JANETE VARGAS SIMÕES, EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, ANNIBAL DE REZENDE LIMA e ANSELMO LAGHI LARANJA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). DOIS FATOS GERADORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA PARA CADA FATO GERADOR. ART. 10, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.011/13. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. **5. No que concerne à base de cálculo, “o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital”** [...] 6. Recurso de Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de Faria conhecido parcialmente. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido. Apelos desprovidos. Vitória, 17 de outubro de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0018313-11.2018.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOAÇÃO DE QUOTAS – BASE DE CÁLCULO DO “ITCMD” – CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inc. I, da Constituição Federal. 2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o “ITCMD” está disciplinado na Lei Estadual nº 10.011/2013, em seu art. 3º, inc. II, alínea b. 3. Por conseguinte, o art. 10, da Lei Estadual nº 10.011/2013, estabelece que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.” **4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido que deve ser aceito o valor patrimonial contábil representado pelas quotas de capital social (patrimônio líquido da sociedade), para fins de base de cálculo do “ITCMD”, porquanto a legislação não prevê o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária.** Precedente TJES. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011792-61.2023.8.08.0000, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível)

20. **Não seria diferente na 4ª Câmara Cível do TJES**, composta pela Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ROBSON LUIZ ALBANEZ, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA e DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Em julgamento de **Maio de 2025**, o Colegiado assim se manifestou, **à unanimidade**:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a suspensão da cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica. O ente estadual pleiteia a aplicação do valor de mercado dos imóveis como base de cálculo do tributo, enquanto a parte agravada sustenta a adoção do valor patrimonial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITCMD, na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor de mercado dos imóveis ou ao valor patrimonial contábil; (ii) estabelecer se o depósito judicial do valor controverso justifica a suspensão da cobrança do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. **O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, estabelece**

que a base de cálculo do ITCMD na doação de quotas de capital social deve corresponder ao valor patrimonial contábil, obtido pela divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem. 4. Não há previsão legal que imponha a utilização do valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial como base de cálculo do ITCMD, razão pela qual deve prevalecer o valor patrimonial contábil. [...]. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5018949-51.2024.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/05/2025)

21. Os julgados acima representam a visão do TJES em decisões de 2023, 2024 e 2025, e corresponde à conclusão de **ao menos 15 Desembargadores**.

22. Isso posto, no caso do ITCMD incidente sobre a doação de cotas sociais, o que se tributa é a transmissão gratuita da titularidade dessas cotas, e não o valor estimado dos bens que integram o patrimônio da sociedade.

23. Requer-se, destarte, a este D. Juízo que reconheça o pleito autoral, na linha do entendimento pacificado do TJES, e reconheça a ilegalidade na reavaliação dos imóveis componentes do balanço empresarial no caso em concreto, de modo a anular o ato coator que majorou as DITCMD 20250000011982, 20250000011989 e 20250000011988.

B. Inaplicabilidade do método de avaliação escolhido pelo Fisco (violação direta à legislação estadual)

24. Se admitido o arbitramento (*com o que não se concorda, de acordo com o ponto A acima*) este deve seguir rigorosamente as condicionantes específicas previstas na legislação tributária (*nacional e estadual*), sob pena de violação ao art. 97, inciso IV, c/c art. 142 do CTN.

25. O **arbitramento ora realizado fere a Portaria Estadual n. 42 de 2022**, a qual vincula todos os órgãos da administração à uma forma específica de avaliação de imóveis.

26. A referida Portaria aprovou a Norma de Procedimento SPA nº 011 – Avaliação de Imóvel Urbano e estabelece a obrigatoriedade de seguir um procedimento avaliativo padronizado.

27. A questão envolve legalidade estrita, de sorte que “na relação administrativa, a **vontade da Administração Pública é a que decorre de lei**. Segundo o princípio da legalidade, a

Administração pública só pode fazer o que a lei permite”. (Veja-se, a respeito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 67/68)

28. Esta norma detalha procedimento técnico estruturado para avaliação de imóveis, composto por etapas de **identificação** do bem, **definição metodológica**, **coleta** e **tratamento** de dados, **consolidação do valor** e **formalização em documento técnico** fundamentado (ABNT NBR 14653, incluindo registro fotográfico e ART), o que inviabiliza a substituição desse rito por simples pesquisas online em sítios eletrônicos (Olx...).

29. A Portaria nº 42-R/2022 é **ato normativo que explicita qual é o padrão técnico, metodológico e procedimental que o próprio Estado reconhece como válido, idôneo e juridicamente aceitável** para atribuição de valor a imóveis. Essa é a obrigação do particular quando busca reavaliar os bens junto ao Estado; mas o Órgão Fiscal, esse sim obrigado a fazê-lo, decide ignorar a estrita legalidade.

30. Ao revés de seguir a própria legislação Estadual, Portaria 42, o Agente Fazendário decidiu – por livre vontade ou senso de analogia, não permitida – reavaliar os bens através de mera e simplória **pesquisa na internet, sem qualquer critério técnico adequado**. Assim se vê no **doc. 6** (relatório de avaliação) e no print exemplificativo abaixo:

DYEGO ARANTES MARINHO SILVA Audito Fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo - Número Funcional: 4930517	
Observações: 1 - Na coleta de dados para composição da amostra foram identificados imóveis que possuem características similares ao imóvel avaliado (tipologia, localização e área). 2 - Considerando que a amostra foi coletada através de valores anunciados em sites especializados, ajustamos o valor da amostra reduzindo em 10%, em razão da margem de negociação e comissão de intermediação imobiliária.	
Fontes Quadro Amostral:	
1 - Consulta realizada em 15 de outubro de 2025 no sítio eletrônico:	https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-apartamento-4-quartos-mobiliado-enseada-azul-guarapari-es-155m2-id-
2 - Consulta realizada em 15 de outubro de 2025 no sítio eletrônico:	https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-apartamento-4-quartos-mobiliado-enseada-azul-guarapari-es-180m2-id-
3 - Consulta realizada em 15 de outubro de 2025 no sítio eletrônico:	https://www.zapimoveis.com.br/imovel/venda-apartamento-3-quartos-com-piscina-enseada-azul-guarapari-es-150m2-id-

31. Pesquisa em ZapImóveis é indicativo inexato e superficial de valor de mercado, não possui controle de qualidade metodológica (*amostragem, ajustes, comparabilidade...*), não se vincula à SPA 011 (Portaria Estadual 42-R) e nem à ABNT NBR 14.653. Nesse sentido:

Resumo da Lide: O caso discute a legalidade do procedimento de arbitramento do ITCMD, imposto sobre transmissão causa mortis e doação, realizado pelo Fisco estadual. A controvérsia gira em torno da validade do método comparativo de mercado utilizado para determinar o valor dos imóveis transmitidos, **que foi considerado abusivo pelos impetrantes, pois baseou-se em pesquisas na internet sem critérios técnicos adequados.**

A Fazenda Pública defende a legalidade do procedimento, alegando que seguiu as diretrizes legais e técnicas, mas os impetrantes argumentam que a avaliação não respeitou os parâmetros legais, especialmente quanto à transparência e legitimidade dos métodos utilizados.

Julgamento:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ITCMD. JULGAMENTO EXTRA e CITRA PETITA . Princípio da congruência. O provimento judicial deve se ater ao pedido/causa de pedir (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), sob pena de nulidade do julgamento. Pretensão de nulidade do procedimento administrativo de arbitramento (ITCMD). Possibilidade de instauração de procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo do ITCMD prevista no art . 11 Lei Estadual nº 10.705/00 e art. 148 CTN. **Arbitramento que deve seguir rigorosamente as condicionantes específicas previstas na legislação tributária nacional, sob pena de violação ao art . 97, inciso IV, do CTN. Ausência de transparência e legitimidade nos métodos utilizados pelo Fisco para apuração do valor dos bens.** Nulidade do procedimento verificada. Sentença anulada . Aplicação do princípio da causa madura para apreciação do mérito, na forma do art. 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos .(TJ-SP - Apelação: 10256876020248260053 São Paulo, Relator: Eduardo Prativiera, Data de Julgamento: 11/09/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2024)

32. A adoção de critérios avaliativos distintos, conforme a conveniência arrecadatória do caso concreto, viola a segurança jurídica, a isonomia e a confiança legítima do administrado.

C. Utilização de documento inidôneo e sabidamente impreciso para majoração artificial da base de cálculo (*fishing fiscal*)

33. O presente bloco se refere exclusivamente à reavaliação ocorrida em uma das investidas da Cogo Participações, notadamente a empresa ING Participações. Nesta, como acima relatado, o Fiscal majorou a base de cálculo ao artificialmente concluir por um patrimônio líquido (PL) usando documento pretérito e imprestável (*balanço de 2024 - doc. 9*) para a data da doação (*julho 2025*). O Estado sabia dessa informação e preferiu ignorá-la quando da exação fiscal final.

34. Em comparativo à Cogo **Patrimonial** e à investida Via Appia, era mais benéfico aos cofres estatais ignorar o PL e pugnar pelo valor real dos imóveis. Já no caso da Cogo **Participações** e sua investida ING, a Autoridade Tributária escolheu ignorar os imóveis existentes

e focar no PL de um balanço antigo mais recheado. É o que denominamos de *fishing fiscal*.

35. O Ilmo. Auditor assim se manifestou no Relatório de Avaliação Patrimonial:

“De acordo com o balanço patrimonial encaminhado via SPED contábil, o patrimônio líquido contábil da sociedade em 31/12/2024, último balanço encaminhado antes do fato gerador, era de R\$ 30.102.850,03, não sendo necessário realizar qualquer ajuste.”

36. **Baixa da Reserva de Lucro antes da doação:** A empresa ING Participações e a Cogo Participações intencionalmente distribuíram lucros acumulados **meses** antes da transmissão não onerosa, notadamente porque o valor acumulado não fazia parte do patrimônio da Cogo Par ou de seus futuros donatários, mas do seu sócio fundador Luiz Roberto Cogo, pessoa física. A distribuição ocorreu no primeiro trimestre de 2025, como se vê abaixo e no anexo:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ING PAR. → JANEIRO A MARÇO DE 2025
Lançamento de Débito de 7.2M BRL para a Cogo Participações

Balancete de 01/01/2025 a 31/03/2025

Página: 1

Empresa: 59 - ING PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

Vitória/ES - CNPJ:02.321.623/0001-91

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00
217	02.1.5.04	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00
11126	02.1.5.04.0009	Lucros a Pagar - Cogo Participações Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
11127	02.1.5.04.0010	Lucros a Pagar - Patna Empr. e Part. Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
11128	02.1.5.04.0011	Lucros a Pagar - Ropar Participações Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.102.850,03	38.025.279,16	15.585.279,16	7.662.850,03
226	02.3.1	CAPITAL	1.195.718,00	0,00	0,00	1.195.718,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.195.718,00	0,00	0,00	1.195.718,00
228	02.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	1.195.718,00	0,00	0,00	1.195.718,00
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.361.332,03	37.185.279,16	8.131.079,16	7.307.132,03
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.230.252,87	29.054.200,00	8.131.079,16	7.307.132,03
695	02.3.4.03.0003	Resultados Acumulados	28.230.252,87	29.054.200,00	8.131.079,16	7.307.132,03

A linha contábil (se dividendos ou distribuição de lucros) é indiferente,
pois o efeito no PL é o mesmo (redução imediata), bem como o efeito no IRPF dos envolvidos.

37. Com o provisionamento em prol da Cogo Participações via aprovação de sócios da ING Par em reunião do dia 25 de março de 2025 (doc. 7), a Cogo Par, por sua vez, reuniu seus sócios para aprovar a distribuição dos 7.2M em 31 de março do mesmo ano de 2025 (doc. 11), quase 4 meses antes da doação.

Definiram-se como assunto único da pauta:

• Distribuição dos Lucros:

Deliberou-se a distribuição de R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) aos sócios, com **creditamento** imediato em favor do sócio Luiz Roberto Cogo, na data de assinatura desta reunião, 31 de março de 2025. Este valor a ser pago constará do passivo da sociedade e será pago dependendo de disponibilidade de caixa.

• Distribuição Proporcional ao Capital Social:

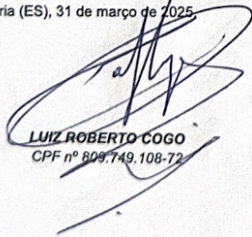
Considerando que as sócias **Edna Cogo** e **Cláudia Cogo** possuem apenas 0,01% de participação societária, teriam direito a apenas R\$ 720 do valor ora votado para distribuição via **creditamento** imediato. Acordam os sócios em fazer a distribuição desproporcional, de modo a creditar integralmente os R\$ 7.200.000 ao sócio majoritário Luiz Roberto Cogo.

• Afastamento do uso Supletivo da LSA

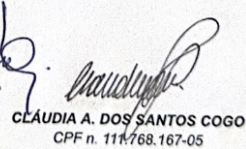
O afastamento do uso supletivo da LSA para esse tópico, em especial do art. 204 e ss. da LSA no que pertine ao prazo de pagamento e à necessidade de autorização de balanços intermediários.

Por não haver nada mais a tratar, encerrou-se a lavratura da presente ata.

Vitória (ES), 31 de março de 2025


LUIZ ROBERTO COGO
CPF nº 809.749.108-72


EDNA ALVES DOS SANTOS COGO
032.774.148-17


CLÁUDIA A. DOS SANTOS COGO
CPF n. 111.768.167-05

38. O balancete de verificação (abaixo e **doc. 12**) e os balanços de 2025 da Cogo Par (**docs. 13 e 14**) confirmam a movimentação e a data da aprovação e provisionamento.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA COGO PAR. → JANEIRO A MARÇO DE 2025

Contabilização dos 7.2M em 25/3 e Lançamento do Débito para o sócio majoritário Luiz Roberto Cogo como 99.98% da Sociedade até então (antes da doação)

Empresa: COGO PARTICIPACOES LTDA		Folha: 1
CNPJ: 58.355.568/0001-05		
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025		
Balanco Patrimonial		
ATIVO		PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	30.600,90	PASSIVO CIRCULANTE 7.200.000,00
DISPONIVEL	30.600,90	OUTRAS OBRIGACOES 7.200.000,00
Numerinas	10.000,90	OUTRAS OBRIGACOES 7.200.000,00
*CAIXA	10.000,90	*DIVIDENDOS, PART. J. ROS S/CAPITAL PROPRIO 7.200.000,00
Caixa Geral	10.000,90	Luiz Roberto Cogo 7.200.000,00

39. O pagamento foi, por certo, efetivamente realizado (**doc. 15**).



COGO PARTICIPACOES LTDA CNPJ 58.355.568/0001-05

Agência 0870 Conta 0098647-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 21.755,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

AG. TEF 7074.01066-6			-7.300.000,00
TED 033.3874.ING P E N L	ING PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	02.321.623/0001-91	7.200.000,00

40. Após o recebimento dos 7,2M na conta corrente da Cogo Participações, via transferência da ING Participações, a Cogo Par. transferiu todo o 7,2M (e outros 100 mil) para o seu único proprietário Luiz Cogo, frente o provisionamento da distribuição de lucros a seu favor.



LUIZ ROBERTO COGO 809.749.108-72 agência: 7074 conta: 001066-6

AG. TEF 0870.98647-8

7.300.000,00

41. Não há dúvidas na legalidade e nas transferências, todas realizadas dentro das normais contábeis. Esse histórico foi compartilhado com o ente tributante que, por outro lado, resolveu ignorá-lo e valer-se do balanço mais favorável ao insustentável argumento de que a ata de distribuição de 31/3/2025 só teria validade se houvesse registro na JUCEES (*o que não procede*).

42. Tratando-se de sociedade limitada com apenas 3 sócios, a lei não impunha a forma assemblear obrigatória, reservada às sociedades com número superior a dez sócios (art. 1.072 CC), nem fazia do arquivamento da ata de distribuição de lucros, por si só, condição necessária para a produção de efeitos internos ou fiscais e contábeis do deliberado.

43. De todo modo, ainda que assim não fosse, a ausência de arquivamento não transmuta o fato societário em inexistente, sobretudo quando ele se encontra comprovado por documentação pré-constituída, idônea, contemporânea aos fatos, coerente entre si e jamais infirmada pela Administração ou oposta à contraditório, a revelar, de forma objetiva, a efetiva distribuição de lucros e seus reflexos patrimoniais à época própria.

44. Assim, verifica-se que o valor histórico da ING Par quando de sua integralização na Cogo Par era um, e o PL da ING à época da doação das cotas da Cogo Par era outro, ambos inferiores ao apurado no balanço de encerramento do exercício anterior. A adoção, pela fiscalização, do balanço de 2024 (**doc. 9**) revela-se ilegal e deve ser invalidada. Por se tratar de vício de origem (*documento materialmente impróprio para a constituição da exação*), impõe-se a nulidade integral do lançamento. *Subsidiariamente*, pugna-se pela apuração da base de cálculo com observância ao valor histórico ou, sucessivamente, ao PL contemporâneo à data da doação.

D. 50% pela Reserva de Usufruto:

Da Inaplicabilidade de Dupla Incidência: A Distinção entre Usufruto por Alienação vs. por Retenção (Deducto)

45. A doação operada em 1 de julho de 2025 foi gravada com cláusula de **reserva vitalícia de usufruto mantida em favor dos doadores**.

46. A controvérsia reside na interpretação da Lei Estadual nº 10.011/2013, que o TJES vem aplicando de forma a equiparar a reserva de usufruto à sua instituição, gerando uma dupla tributação (*50% sobre a nua-propriedade e 50% sobre o usufruto*) que desnatura o fato gerador do ITCMD. A presente argumentação traz uma proposta distinta ainda não apreciada pelo TJES.

47. O entendimento recorrente deste Tribunal fundamenta-se na premissa de que a reserva de usufruto seria um ato de "instituição" **simultâneo** à doação.

48. Todavia, tal leitura ignora a dogmática civilista clássica e a decomposição das faculdades do domínio previstas no art. 1.228 do Código Civil¹.

49. No usufruto por retenção (*deducto*), o doador jamais aliena a fruição e o uso; ele apenas destaca e transmite o direito de disposição (*nua-propriedade*).

50. Pelo princípio da estrita legalidade e nos termos do art. 6º, II, da lei de regência, o imposto incide sobre a transmissão. **É juridicamente impossível transmitir algo a si mesmo.**

¹ **Silvio de Salvo Venosa:** "O usufruto pode ser constituído pela transferência da nua-propriedade com reserva do uso e fruição ao alienante, situação em que o usufruto não é transmitido, mas apenas retido pelo proprietário originário." VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 23. Ed. São Paulo: Atlas, 2023. Capítulo: Usufruto. **Carlos Roberto Gonçalves** "Na doação ou alienação com reserva de usufruto, transfere-se somente a nua-propriedade, conservando o alienante para si os poderes de uso e fruição, não havendo falar em transmissão do usufruto." GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 5: Direitos Reais. 21. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024. Capítulo: Usufruto. **Caio Mario da Silva Pereira** "Pode o proprietário destacar do seu direito os poderes de fruição, conservando-os para si, ao transmitir a outro apenas a nua-propriedade. Nessa hipótese, não se constitui usufruto novo, mas conserva-se aquele que já se continha no domínio pleno." PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume IV: Direitos Reais. Atualizado por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. 25. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Capítulo: Usufruto.

Art. 6. Ocorre o fato gerador do imposto:

II - na **transmissão** por doação, na data:

a) **da instituição de usufruto** ou de qualquer outro direito real;

51. O STJ (REsp 1.613.657/SP) já pacificou que o usufruto voluntário subdivide-se em:

- a. **Usufruto por alienação:** Onde o usufruto é transferido a terceiro (fato tributável).
- b. **Usufruto por retenção:** Onde o doador retém para si faculdades que já possuía (**fato não tributável por ausência de alteração patrimonial subjetiva**)

52. A previsão legal de que a base de cálculo será a metade do valor do bem nas doações com reserva de usufruto não é um convite à soma de duas metades para atingir o valor integral. **Pelo contrário, é o reconhecimento de que, naquele ato jurídico específico, apenas 50% do valor econômico do bem (a nua-propriedade) está sendo transmitido.**

53. Tributar o usufruto retido implica criar um fato gerador por analogia, violando o art. 108, §1º do CTN, uma vez que a parcela de fruição não mudou de esfera jurídica.

54. **A reserva vitalícia aos doadores é hipótese de não-incidência (ausência de transmissão)**, devendo o ITCMD limitar-se à alíquota sobre os 50% referentes à nua-propriedade efetivamente doada, sob pena de *bis in idem* e tributação sobre patrimônio não transmitido.

DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, liminarmente requer a V. Excelência a **extensão da tutela de suspensão da exigibilidade** (*processo conexo*), sendo reconhecido, desde logo, que o depósito judicial já realizado no Mandado de Segurança Preventivo conexo n. 5026724-11.2025.8.08.0024 (**doc. 16**) é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário também no presente feito, com extensão, a esta demanda, dos efeitos suspensivos já produzidos naquele processo.

Requer-se, ainda, que tal aproveitamento seja expressamente assegurado independentemente da evolução processual do feito conexo, de modo a afastar qualquer exigência de novo depósito judicial nesta demanda, sob pena de indevido *bis in idem*, sobretudo porque o writ conexo possui tramitação mais avançada, embora com causa de pedir distinta (**doc. 16**).

Ao final, seja concedida a segurança para:

a) Pedido principal – anulação integral

Anular integralmente os lançamentos de ITCMD vinculados às declarações n. 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989, afastando-se por completo a exigência fiscal, diante da ilegalidade das metodologias adotadas pela Administração.

Quanto à declaração n. 20250000011988, requer-se, em especial, o reconhecimento de sua nulidade também por ter sido fundada em documento sabidamente imprestável para apuração da base de cálculo, qual seja, balanço patrimonial pretérito de 2024, dissociado da realidade patrimonial contemporânea ao fato gerador.

b) Primeiro pedido subsidiário – recálculo pelo valor histórico

Subsidiariamente, requer-se a **anulação parcial** dos lançamentos, para que o ITCMD seja recalculado exclusivamente com base **nos valores históricos** de integralização e no método de custo, vedada qualquer reavaliação de imóveis, ativos subjacentes ou expedientes artificiais de majoração da base de cálculo.

c) Segundo pedido subsidiário – recálculo pelo PL da data do fato gerador

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se a **anulação parcial** dos lançamentos para que o ITCMD seja recalculado com base no patrimônio líquido **efetivamente existente à época da doação**, vedada, igualmente, qualquer reavaliação de imóveis ou ativos subjacentes.

d) Redução de 50% da base de cálculo por reserva de usufruto

Em qualquer hipótese de subsistência, total ou parcial, da exação, requer-se o reconhecimento da redução de 50% da base de cálculo do ITCMD, em razão da doação com reserva de usufruto, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei Estadual n. 10.011/2013, afastando-se a indevida equiparação entre reserva e instituição de usufruto.

e) Conversão do depósito e restituição do excedente

Requer-se, ainda, a confirmação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado, com a posterior conversão do depósito judicial apenas no limite do valor efetivamente devido, se houver, e a imediata restituição do saldo excedente, devidamente atualizado.

Requer-se, por fim, a **notificação da autoridade coatora** para prestar informações e contestar, no prazo legal; a oitiva do Ministério Público, na forma da lei e que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. **LUCAS PIMENTA JÚDICE**, OAB/ES 14.477, sob pena de nulidade. **Dá-se à causa o valor de R\$ 121.207,60.**

Termos em que, pede e espera deferimento.
Vitória/ES, 21 de abril de 2026.

LUCAS PIMENTA JUDICE
OAB/ES 14.477